



VISTO:

El Acuerdo de la fecha, que trata el Expediente Nº 266, Letra “B”, en el que la **MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA** rinde cuentas de la gestión administrativo-financiera y patrimonial correspondiente al **ejercicio 2024**, del que

RESULTA:

1) Que la mayor parte de la documentación, libros y demás antecedentes que constituyen esta cuenta, registró su ingreso al Tribunal con fecha 30/04/2025, según consta a fs. 82/83.

2) Que actuaron como autoridades responsables los funcionarios a los que se refiere a fs. 125.

3) Que la Auditora Contadora que tuvo a cargo el estudio de la cuenta, oportunamente encomendado por el Tribunal, produce su informe, el que se encuentra agregado a fs. 125/136 vta., señalando observaciones.

4) Que a fs. 139/142 se expide Secretaría Relatora formulando el respectivo Pliego de Observaciones, aconsejando dar vista del mismo a los cuentadantes a los fines de su contestación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 48 y concordantes de la Ley Nº 9292, en la medida de sus respectivas intervenciones, como así también solicitar al ente cuentadante la remisión de elementos faltantes; lo que así provee a fs. 144 y se notifica según constancias de fs. 145/146.

5) Que a fs. 148/156 se incorporan contestaciones de los responsables.

6) Que a fs. 157/163 vta. se encuentra agregado nuevo informe de la Auditoría, en el que consta el resultado de su análisis sobre las contestaciones de los responsables.

7) Que a fs. 166/174 obra dictamen final de Secretaría Relatora, quedando las actuaciones en estado de resolver; y



CONSIDERANDO:

I. Que, en relación al reparo 2. Deficiencias presentadas en la base de Contribuyentes, la auditoría observó que la base de datos de contribuyentes de la Municipalidad contenía errores en la identificación de los CUIT, incumpliendo lo normado en Acuerdo N° 3328. Por lo expuesto, los responsables debían justificar documentadamente la deficiencia detectada, ya que la correcta identificación del contribuyente es necesaria para la adecuada vinculación de las operaciones realizadas con la documentación de respaldo.

La responsable informa en su contestación que se realizó pedido a Infogov (empresa proveedora del sistema) para poder realizar modificaciones en los CUIT/CUIL, obteniendo una respuesta favorable por parte de la empresa. Ante esto, la responsable indica *“...que ante la respuesta de Infogov, se llevara a cabo la indagación necesaria (padrones electorales, base de datos, etc.), para poder cargar datos precisos (n° de DNI, fechas de nacimiento, etc.) para realizar las modificaciones de cuil necesarias.”*

La auditoría, luego de analizada la respuesta brindada por la responsable, considera que el porcentaje con información errónea determinado en la observación es alto (90%), por lo que considera que el reparo se mantiene subsistente como procedimiento administrativo irregular, criterio que comparte Secretaría Relatora.

El Tribunal, en coincidencia con el criterio de sus órganos asesores, considera que los responsables incurrieron en un procedimiento administrativo irregular. No obstante, teniendo en cuenta la respuesta brindada por la responsable, en esta ocasión no sancionará, sino que instruye a los responsables a que realicen los actos útiles y necesarios para modificar los campos de CUIT/CUIL en la base de datos de contribuyentes, a fin de dar cumplimiento al Acuerdo N° 2988 (t.o. Ac. 6571) artículo 14 inc. B y Acuerdo N° 3328, artículo 2.



II. Que, respecto de la observación 1. Incumplimiento del procedimiento general de contrataciones en el expediente 4065-2024 referido a: el gasto que demande la contratación de artistas para los festejos del día de Santa Rosa, la Auditoría, durante la compulsa de dicho expediente detecta falencias, a saber:

“...Dicho expediente de gasto contiene dos presupuestos:

-a fs. 2 el correspondiente a Asociación Soñarte, el cual detalla el listado de artistas...

-a fs. 3 el correspondiente a CRIMIFED SA, el cual también detalla el listado de artistas...

A fs. 7 de dicho expediente se encuentra el dictamen legal, el cual sugiere:

“la Contratación Directa de Asociación Soñarte por la suma de pesos 23.800.000 para la actuación de los artistas: El Mago y la Nueva; Los Chimenos; La Barra. Quienes actuaran en los distintos eventos a realizarse desde el 29 al 30 de agosto, en ocasión de los festejos Patronales, con dictado de norma y sin publicación art. 144 inc. E) I) Ley 8706”.

Finalmente, mediante Decreto N°1.047/2.024, se autoriza a contratar en forma directa a la Asociación Soñarte Mendoza conforme al Art. 144 inc. e) y i) de la Ley 8.706 y Decreto reglamentario 1000/2015. La excepción invocada no es de aplicación, en razón de que, el expediente de referencia se incorporaron dos presupuestos, de dos proveedores diferentes, lo que evidencia que no existió exclusividad...

Además, no se encuentra debidamente fundada y acreditada la causal que habilita apartarse del régimen general...

Por otro lado, en el expediente no se evidencia constancia de publicación, incumpliendo con lo establecido en el art. 144 de la Ley N° 8706, referido a “requisitos de la publicación”.

Por lo expuesto, los responsables debían justificar documentadamente las falencias detectadas.

Los responsables indican en su contestación que, respecto del segundo presupuesto, de la firma CRIMIFED S.A., no reunía las condiciones que normalmente solicitan para contratar, como la firma del mismo. Asimismo, indican que dicho proveedor no presentó documentación que



indicara exclusividad con los artistas; cosa que si tenían del proveedor Asociación Soñarte Mendoza (presentada a fs. 152 del expte. 266-B-2024 una DDJJ, constancia de exclusividad, firmada por Ana Laura Ortolani en representación de la Asociación Soñarte Mendoza).

Cabe destacar que la Intendente María Flor Destéfanis y la Secretaria de Gobierno y Administración Magdalena Elizabeth Ascurra no presentaron descargo alguno a la observación.

La Auditoría, luego de analizado el descargo presentado por los responsables, expone que *“...si existe un segundo presupuesto, la exclusividad no existiría, independientemente de la carencia de firma del mismo, más aún evidencia, que se debió proceder a realizar un proceso licitatorio...”*

En relación a la ausencia de constancia de publicación, incumpliendo con lo establecido en el art. 144 de la Ley N° 8706, referido a “requisitos de la publicación”, no han remitido respuesta alguna”.

Por lo expuesto, la Auditoría considera que la observación se mantiene subsistente como procedimiento administrativo irregular.

Secretaría Relatora comparte el criterio de la Auditoría, y sugiere la aplicación de multa que prevé el artículo 54 de la Ley N° 9292.

El Tribunal, del análisis realizado de la observación formulada, la documentación aportada y los descargos efectuados por los responsables, considera oportuno señalar que el artículo 37 de la Constitución de la Provincia de Mendoza establece *“Toda enajenación de bienes del fisco, compras y demás contratos susceptibles de licitación, se harán precisamente en esa forma y de un modo público, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad por defraudación si la hubiere, salvo las excepciones que la ley determine en cuanto se refiere a la licitación.”*. Este principio constitucional es receptado por el artículo 139 de la Ley 8706, el cual dispone que la licitación pública constituye la regla general en materia de contratación, admitiéndose su apartamiento únicamente en los casos expresamente previstos por la normativa vigente.



En tal sentido, las excepciones al régimen licitatorio se encuentran reguladas de manera taxativa en el artículo 144 de la Ley 8706, no configurando una facultad discrecional amplia para la Administración, sino supuestos excepcionales cuya procedencia debe encontrarse objetivamente verificada, debidamente fundada y suficientemente acreditada en el respectivo expediente administrativo.

El régimen de contratación pública en la Provincia de Mendoza se estructura entonces sobre el principio constitucional de licitación pública (art. 37 C.P.), receptado por el artículo 139 de la Ley 8706. Las excepciones previstas en el artículo 144 de dicha Ley constituyen supuestos taxativos, de aplicación excepcional y de interpretación restrictiva. El apartamiento del procedimiento licitatorio sin la debida **acreditación y fundamentación** de la causal legal configuraría un vicio que afectaría la validez del acto administrativo por violación del principio de legalidad y del mandato constitucional de transparencia e igualdad en la contratación pública. Esto acarrearía la responsabilidad del cuentadante, conforme lo estipula la Ley 9292 art. 1° C) 6.

El Juicio que sustancia el Tribunal es básicamente un Juicio de responsabilidad administrativa contable, ejerciendo un control de legalidad, esto es que los actos u operaciones hayan sido realizados de conformidad con la normativa aplicable, se encuentren debidamente registrados y tengan respaldo documental.

El Juicio de Cuentas es estrictamente documental de manera tal que permita un juzgamiento de rigor formal en orden al principio de seguridad jurídica, obligando al responsable a una conducta activa de demostración.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal considera que el reparo se mantiene subsistente como procedimiento administrativo irregular, habida cuenta de que al haber 2 proveedores, no existiría la exclusividad que indica el art. 144 inc. e), i) de la Ley N° 8706; por lo que aplicará la sanción de multa establecida en el artículo 54 de la Ley N° 9292 a los responsables que se indican a continuación, por su responsabilidad en los hechos que se indican, siendo graduada la cuantía de las mismas según las funciones e intervenciones en cada uno de ellos.



Normas Legales

Ley N° 8706, arts. 134 inc. a, c y d; 139; 140 in fine; 144 inc. e, i.

Decreto N° 1000/2015, art. 139 inc. a y 144.

Responsables

Intendente: María Flor Destéfanis

Secretaria de Gobierno y Administración: Magdalena Elizabeth Ascurra

Contador Municipal: Nelson Daniel Carabajal

Análisis de Responsabilidad

Intendente: Por firmar el Decreto N° 1.047/2024 de autorización a contratar en forma directa y por la responsabilidad que le otorga la Ley 1079, art. 105 pto. 18 y suscribir los respectivos contratos.

Secretaria de Gobierno y Administración: Por suscribir el Decreto N° 1.047/2024 de autorización a contratar en forma directa.

Contador Municipal: Por su responsabilidad en el control y registración de los movimientos patrimoniales, presupuestarios y financieros municipales, como así también, consolidar e integrar la contabilidad, e intervenir en la tramitación de contrataciones para la obtención de bienes y servicios, conforme las funciones establecidas en los arts. 10 incs. b), c), d) y g), 11, 75, y 79 incs. e) y f) de la Ley 8706; y art. 132 de la Ley 1079. Asimismo, según art 81 Ley 8706, su intervención implica la certificación de que el proceso del gasto se ajusta a las disposiciones legales vigentes.

III. Que, según lo sugerido por la Auditoría en su Informe General, el Tribunal instruye a los responsables según se detalla en cada caso:

1. Ausencia de Gestión de Cobro, los responsables deberán continuar realizando los actos útiles en la implementación de las debidas gestiones de cobro, con el objetivo de dar una solución definitiva a la deuda que mantienen los contribuyentes con el Municipio.

2. Convenio específico para la implementación del Plan Nacional de la Primera Infancia entre la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Subsecretaria de Primeria Infancia y la Municipalidad de Santa Rosa– Informe SIGEN– Falta de cumplimiento de la cláusula 4.2 del Convenio, los responsables deberán implementar en



lo sucesivo, medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la presentación de rendiciones de cuentas en tiempo y forma e implementar mecanismos de control que permitan detectar oportunamente los atrasos en los plazos establecidos en el convenio suscripto.

IV. Que el Tribunal comparte las conclusiones de la Auditoría, obrantes a fs. 163 vta., respecto de la situación financiera, presupuestaria y patrimonial del organismo para el ejercicio bajo análisis.

Por ello, cumplido el trámite que la Ley N° 9292 dispone para el juicio de cuentas, en uso de las facultades constitucionales y legales,

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°: Aprobar la rendición de cuentas presentada por la **MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA**, correspondiente al **ejercicio 2024**.

Artículo 2°: Liberar de cargo a los funcionarios intervinientes en la medida de la precedente aprobación y de la documentación puesta a disposición, oportunamente analizada por este Tribunal.

Artículo 3°: Los actuales responsables del organismo cuentadante, según corresponda de acuerdo a sus funciones, cargos y competencias, deberán dar cumplimiento a las instrucciones impartidas en los Considerandos **I** y **III**. El Auditor Contador del ejercicio en curso deberá informar al respecto.

Artículo 4°: Aplicar multa, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando **II** a los siguientes responsables y por los importes que en cada caso se indica: **Dra. María Flor Destéfanis**, DNI 35840648 (Intendente) la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 (\$400.000,00.-); **Sra. Magdalena Elizabeth Ascurra**, DNI 33829930 (Secretaria de Gobierno y Administración) la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 (\$400.000,00.-); y **Sr. Nelson Daniel Carabajal**, DNI 33430644 (Contador Municipal) la suma de PESOS QUINIENTOS MIL



CON 00/100 (\$500.000,00.-); y emplazarlos en 30 días a contar desde su notificación para que cancelen dichas sumas, debiendo, a tal efecto, generar en sus casillas electrónicas el boleto de pago correspondiente. El monto ingresado por el concepto señalado será girado por el Tribunal a la Administración Tributaria Mendoza.

Artículo 5°: Notificar esta resolución a los responsables, al señor Fiscal de Estado, a las actuales autoridades del Departamento Ejecutivo del organismo cuentadante y al Presidente del H. Consejo Deliberante; ponerla en conocimiento de la Dirección de Cuentas respectiva, darla al Registro de Fallos, publicarla en el Boletín Oficial en forma abreviada, devolver la documentación a su origen y, cumplido, archivar las actuaciones.

Dr. HECTOR DAVID CAPUTTO
VOCAL CONTADOR
TRIBUNAL DE CUENTAS
MENDOZA

Dr. NÉSTOR M. PARÉS
PRESIDENTE
TRIBUNAL DE CUENTAS
MENDOZA

Dr. GUSTAVO A. RIERA
VOCAL ABOGADO
TRIBUNAL DE CUENTAS
MENDOZA

Dra. LILIANA M. DE LÁZZARO
VOCAL CONTADORA
TRIBUNAL DE CUENTAS
MENDOZA

Dra. ANDREA MOLINA
VOCAL CONTADORA
TRIBUNAL DE CUENTAS
MENDOZA